

苏州市吴中区人民检察院

起诉书

吴检刑诉〔2023〕XXX号

被告人王浩，男，1995年3月10日出生，居民身份证号码3201*****5555，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号，住址苏州市吴中区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月5日被南京市公安局江宁分局取保候审（另案处理）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年9月21日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，经本院批准，于2023年9月30日被苏州市公安局吴中分局执行逮捕，现羁押于苏州市吴中区看守所。

本案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人王浩涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2023年10月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2023年9月15日，被告人王浩在苏州市吴中区XX路XX号XX网吧内，使用本人支付宝账户（wanghao***@163.com）接收上线“老刘”转入的人民币120,000元。王浩在明知该款项系犯罪所得的情况下，仍按照“老刘”指示，将该款项分三笔（每笔40,000元）转出至“老刘”指定的三个支付宝账户，获利人民币500元。

经查，上述120,000元系被害人陈某某被电信诈骗的款项。

2023年9月20日，被告人王浩在苏州市吴中区XX路XX号出租屋内被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：支付宝账户信息、支付宝转账记录、户籍证明、抓获经过等；

证人证言：被害人陈某某的陈述；

电子数据：支付宝交易流水电子数据；

被告人王浩的供述与辩解。

本院认为，被告人王浩明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王浩到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

苏州市吴中区人民法院

检察员：XXX

2023年10月25日

(院印)